

고 발 요 구

1. 제 목 : 금품등 수수 금지 위반 관련자 조치에 관한 사항

2. 관계기관 : ❀❀❀❀❀❀

3. 내 용

가. 업무개요

공단 임직원으로서 관계법령과 제규정을 준수하며 성실하게 직무를 수행하고 직원으로서 품위가 손상되지 않도록 청렴행동수칙을 준수하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제5조(특혜의 배제) 및 제6조(성실·복종의무)에 따라 임직원은 관계법령과 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 차별하여서는 아니 되며, 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며,

같은 규정 제6조의3(품위유지의무) 및 제9조의2(청렴의무)에 따라 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니되고 직무와 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주고나 받을 수 없다고 정하고 있습니다.

또한 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제1항에 따라 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목과 관계 없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 이를 위반할 경우, 공단 「직무관련 범죄 형사고발지침」 제4조(의무적 고발대상 및 미고발자 처벌) 제1호에 고발 조치하여야 합니다.

따라서, 공단 임직원은 「청탁금지법」 등 관련 법령과 제 규정 및 강령을 준수하고, 직무관련자 등을 대상으로 금품 등을 받거나 요구 또는 약속하여 공정

한 직무수행이 저해되지 않도록 업무를 처리하여야 하며, 수수 금지 금품 등을 받은 경우 지체 없이 소속기관장에게 신고하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ㉠㉡㉢㉣병원 직원 ㉤㉥㉦은 ㉧㉨ ㉩㉪㉫㉬㉭㉮ ㉯㉰에 ㉱㉲㉳(㉴㉵㉶㉷㉸㉹㉺㉻㉼㉽㉾㉿)를 설치하는 업체인 (주)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆ 대표가 ‘㉿㉿실에 ㊇㊈㊉㊊을 지원해 주고 싶으니, ㉿㉿㉿㉿㉿나 별도의 필요한 ㊇㊈㊉㊊이 있는지’ 묻는 제안에

㉤㉥㉦ ㉿㉿실 내 ㊋㊌㊍ ㊎㊏ 보관창고를 직원휴게실로 변경·사용하기 위해 ‘㉿㉿㉿을 설치 해달라’고 업체대표에게 요청하여, 20**.*.**. ㉤㉥㉦ ㉿㉿실 내 ㊋㊌㊍ ㊎㊏보관 창고와 바로 옆의 ㉿㉿㉿ 직원 ㉿㉿㉿ 직원이 사적으로 유용하는 공간에 각각 ㉿㉿㉿㉿ ㉿㉿㉿ 1대씩을 설치 받은 사실이 있습니다.

㉿㉿㉿㉿ ㉿㉿㉿ 2대를 제공한 (주)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆는 ㉿㉿ ㉿㉿를 보관할 장소 제공에 대한 보답으로 ㉿㉿㉿을 설치해주었다고 진술하였으며, 해당 ㉿㉿㉿㉿ ㉿㉿㉿은 기존 ㉿㉿㉿㉿으로 납품한 제품이었으나, ㉿㉿㉿ 단순하자(㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊙㊚㊛㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿) 사유로 반품되어 납품가(1대당 ***,***원, 총 *,*,***원) 대비 **금액인 (1대당 ***,***원, ***,***원)으로 판단한다고 주장하였으나,

(주)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆가 주장한 “㉿㉿㉿㉿ 납품 제품의 ㊑㊒㊓ 반품(㊑㊒ ㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊙㊚㊛㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 사유)”과 관련하여, ㉿㉿㉿㉿에서는 해당 반품 사실이 없다는 점을 확인 및 통보하였으며, 법률 자문 결과 금품등 수수 금액은 실제 ㉿㉿㉿㉿ 납품금액(1대당 ***,***원, 총 *,*,***원)을 기준으로 평가하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였습니다.

또한, 시장가격 조사 차원에서 ㉿㉿, ㉿㉿, ㉿㉿ 지역의 ㉿㉿㉿ 설치업체를 대상으로 동일 모델에 대한 견적을 확인한 결과, 각각 1대당 ***,***원, ***,***원, *,***,***원의 설치 견적가가 제시되어, 실제 시가 기준으로도 업체의

% 감액 주장은 설득력이 부족한 것으로 판단되므로 □□□이 직무관련자인 (주)◇◇◇◇◇◇◇ 대표에게 수수한 금액은 *,*,***원으로 판단됩니다.

따라서, □□□은 직무관련자인 (주)◇◇◇◇◇◇◇ 대표에게 금품등을 수수한 행위는 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항, 공단 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무) 및 제9조의2(청렴의무), 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제1항을 위반한 행위이며, 「직무관련범죄 형사고발지침」 제4조(의무적 고발대상 및 미고발자 처벌) 제2호에 따른 의무적 고발 대상자로 판단됩니다.

4. 조치할 사항

○ ☼☼☼☼☼☼는

- 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항 및 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제1항을 위반한 직원 “□□□”에 대하여 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제22조(벌칙) 및 「직무관련범죄 형사고발지침」 제4조(의무적 고발대상 및 미고발자 처벌) 제2호에 따라 “고발” 조치하시기 바랍니다.

5. 관련자

소 속	직급	성명	담당업무	관리기간	비고